نشریه شورای صنفی دانشجویان شریف

شورای صنفی دانشجویان

شمارهٔ ۷۵، ویژه‌نامهٔ احکام سنگین کمیتهٔ انضباطی، ۷ خرداد ۱۴۰۵

هم‌کلاسی ما مجرم نیست!

کلماتی چند برای درک مفاهیم تخلف و تنبیه

فرزاد رحمانی

«روی هم رفته به نظر می‌رسد که کمیتهٔ انضباطی دانشگاه مدت‌ها است از نظر رعایت ساده‌ترین اصول دادرسی دچار ضعف‌های آشکار حقوقی است که این مسئله نیاز بازنگری هرچه سریع‌تر در ترکیب این کمیته یا نظارت بیشتر بر عملکرد آن را ضروری می‌نماید.» (پاییز ۱۳۸۸)

بیایید بدون حاشیه و واقع‌بینانه به نظام انضباطی دانشگاه نگاهی بندازیم. اهداف نظام انضباطی می‌تواند موارد متعددی باشد. یک مورد اینکه امنیت و نظم دانشگاه را حفظ کند و با پیشگیری از تکرار تخلف و تقلب از هرج‌ومرج، آسیب به تجهیزات و درگیری فیزیکی جلوگیری کند. شاید هم این مورد که با تأمین رضایت جامعهٔ دانشگاهی، به اساتید و دانشجویان احساس اجرای عدالت را در فضای دانشگاهی متبادر کند. یا اینکه می‌تواند نگرش فراگیرتری نسبت به اتهامات داشته باشد و بیش از آنکه تخلف را صرفاً عملی قانون‌شکنانه تلقی کند، به این موضوع بپردازد که متخلف به جامعه و حتی خودش لطمه می‌زند. نگرشی که سبب می‌شود بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده توجه شود، میزان آسیب‌های جبران شده یا پیشگیری‌شده سنجیده شوند.

فارغ از تمامی اهدافی که از حیث منطقی می‌توان تصور نمود، آنچه غالباً در عمل دیده می‌شود اهداف دیگری است. به‌عنوان مثال علی‌رغم اینکه انتظار می‌رود با هر شخصی که تخلفی انجام داده برخوردی بی‌طرفانه رخ دهد و از ملاحظات سیاسی و حزبی اجتناب شود، مشاهده می‌شود به‌جای دانشجوی متخلف، صرفاً با دانشجوی معترض برخورد می‌شود. یا به‌جای ایجاد زمینه میل به تعامل سازنده و اصلاح، ارعاب و کنترل را سرمشق خود قرار می‌دهند. نمایشی بدون نشانی از عدالت، برای آنکه یادآوری کنند اهرم فشار در دستان گروهی مشخص و به‌خصوص است.

سوال اینجاست که آیا این احکام واقعاً اثرگذار هستند؟ با شیوهٔ فعلی حقیقتاً خیر. اولین شاهد، افزایش بی‌اعتمادی نسبت به ساختار انضباطی و نهاد دانشگاه است. آخرین باری را که توانستیم یکی از دوستانمان را قانع کنیم با اعتماد به این ساختار شکایتش را ثبت کند به خاطر نمی‌آوریم. دانشجویی که به‌دلیل فعالیت مجازی، به‌طور غیرمنصفانه‌ای اخراج می‌شود، به‌جای انتقاد و اعتراض متعادل، افراطی‌تر می‌شود. دود تشدید این فضای تهدید دائمی نهایتاً به چشم محیط علمی می‌رود. با کدام منطق، دلیلی وجود دارد که استعدادهای کشور عزیزمان را با سال‌ها سرمایهٔ آموزشی اینگونه به هدر دهیم؟

چه تغییراتی باید در این نظام ایجاد شود؟ پیشنهادات اولیه در چند سطح قابل طرح هستند. ابتدا می‌شود تفکیک قاطعی بین تخلف و عقیده ایجاد کرد؛ فعالیت سیاسی حتی اگر شامل نقدی تند باشد، نباید تخلف انضباطی محسوب شود. اگر بخواهیم برای چنین اقداماتی حکم اخراج صادر کنیم، پس تکلیف حکم خشونت فیزیکی، تهدید جان دیگران و آزار جنسی چه می‌شود؟ در مرحلهٔ دوم، دادرسی باید منصفانه شود؛ یعنی حق مشاور و وکیل، دسترسی به مدارک، اطلاع از اتهام پیش از جلسه و فاصلهٔ منطقی بین احضار و جلسه رعایت گردد. سوم آنکه، شفافیت درمورد احکام صادره ضروری است؛ آمار احکام بدون نام افراد منتشر شود تا مشخص شود چند درصد احکام مربوط به موارد آموزشی و تقلب یا ارتکاب تعرض است، چند درصد مربوط به عدم رعایت پوشش اجباری و چند درصد مربوط به فعالیت مجازی و غیره است. همچنین، انتظار می‌رود تناسب بین تخلف و تنبیه رعایت شود. محرومیت پنج‌ساله از تحصیل و بسته‌شدن در آموزش به روی یک دانشجو، جز در مواردی نادر، ظلمی آشکار است. به‌جای چنین احکامی می‌توان از تنبیه‌های ترمیمی استفاده کرد و جهت حرکت کمیته‌های انضباطی را از زیرنظرگرفتن و تنبیه، به حل اختلاف و بازپروری تغییر داد.

خلاصه حرفمان این است که نظام انضباطی فعلی با این روند نه‌تنها به اهدافش نمی‌رسد، بلکه خود تبدیل به یک معضل جدید برای دانشگاه شده است.

مقدمهٔ شیوه‌نامهٔ اجرایی آیین‌نامهٔ انضباطی دانشجویان (مصوب شهریور ۱۴۰۳)

شورای انضباطی دانشجویان، به‌عنوان نهادی حساس در مجموعهٔ مدیریت دانشگاه، موظف است که ضمن انجام مسئولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی، وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیهٔ استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مدنظر داشته و از هرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می‌کند، اجتناب ورزد، هرچند در مواردی، تنبیه اجتناب‌ناپذیر است؛ اما با تأکید به پرهیز از هرگونه تجسس و تفتیش، ضرورت دارد که این برخورد، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد؛ از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغازشده و زمینهٔ اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را در فرد خاطی و محیط ایجاد نماید.

اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی
شیوه‌نامهٔ اجرایی آیین‌نامهٔ انضباطی دانشجویان (مصوب شهریور ۱۴۰۳)

● **اصل چهارم: اصل برائت**

اصل بر برائت دانشجوست و شورا در مقام رسیدگی به موارد ذیل توجه می‌نماید:

الف. هرگونه شک در احراز تخلف بودن رفتار ارتکابی، باید به نفع دانشجو تفسیر شود.

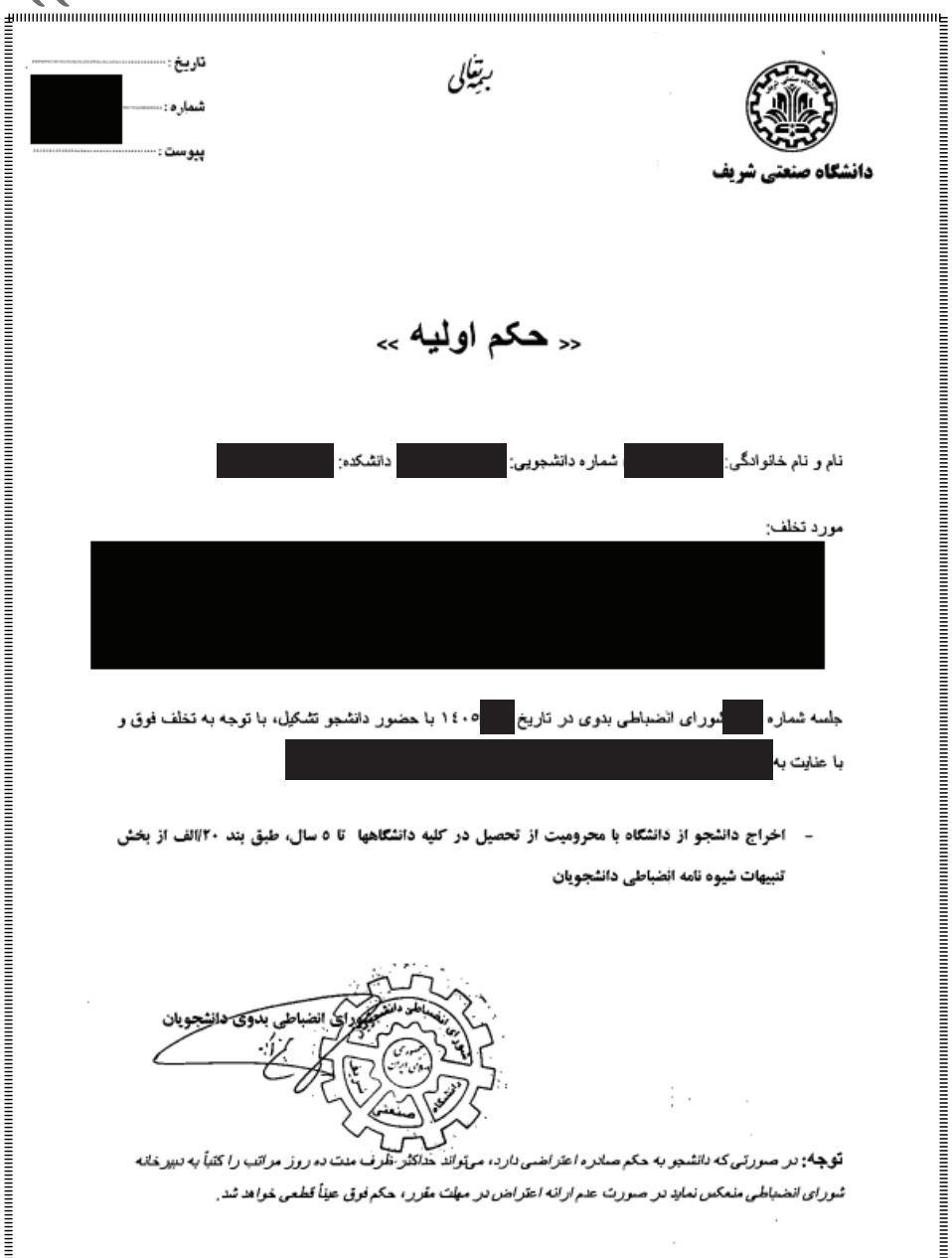
ب. هرگونه شک در احراز انتساب تخلف ارتکابی، باید به نفع دانشجو تفسیر شود.

پ. در صورت عدم وجود هرگونه دلیل، مبنی بر احراز و انتساب تخلف، دانشجو برای اثبات برائت خود نیاز به ارائه دلیل ندارد

ت. دانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حکم انضباطی، از کلیهٔ امتیازات دانشجویی برخوردار است؛ مگر در موردی که در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده است.

● **اصل پنجم: اصل بی‌طرفی**

شوراها باید در فرایند رسیدگی بی‌طرفانه اتخاذ تصمیم نموده و از صدور حکم براساس ملاحظات شخصی، سیاسی، حزبی یا هرگونه موضوع غیرمرتبط به تخلف انتسابی اجتناب نمایند.



بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ: [redacted]
شماره: [redacted]
پیوست:

« حکم اولیه »

نام و نام خانوادگی: [redacted] شماره دانشجویی: [redacted] دانشکده: [redacted]

مورد تخلف: [redacted]

جلسه شماره [redacted] شورای انضباطی بدوی در تاریخ [redacted] ۱۴۰۵ با حضور دانشجو تشکیل، با توجه به تخلف فوق و با عنایت به [redacted]

- اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها تا ۵ سال، طبق بند ۲۰/الف از بخش تنبیهات شیوه نامه انضباطی دانشجویان

شورای انضباطی بدوی دانشجویان

توجه: در صورتی که دانشجو به حکم صادره اعتراضی دارد، می‌تواند حداکثر ظرف مدت ده روز مراتب را کتباً به دبیرخانه شورای انضباطی منعکس نماید در صورت عدم ارائه اعتراض در مهلت مقرر، حکم فوق عیناً قطعی خواهد شد.

نشریهٔ شورای صنفی دانشجویان
شمارهٔ ۷۵ (ویژه‌نامهٔ احکام سنگین کمیتهٔ انضباطی)
هفتم خرداد ۱۴۰۵ هجری خورشیدی
صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
به دبیری فرزاد رحمانی
مدیرمسئول: سنا نجفی
سردبیر: امین ابوهادی

تلهٔ نظارت پیشگیرانه

امیرعباس (بهادر) هادی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که یک پیام کوتاه در یک گروه دانشگاهی می‌نویسید و بعد از چند دقیقه پاکش می‌کنید. نه اینکه چیزی توی آن پیام باشد که واقعاً خلاف قاعده یا قانونی به حساب آید؛ فقط یک حس مبهم می‌گوید شاید بهتر باشد این پیام هیچ‌وقت ارسال نشود. مثال‌های دیگر را در نظر بگیریم. در راهروی دانشکده، می‌خواهید به هم‌کلاسی‌تان بگویید که فلان نظر را نسبت به یک پدیده اجتماعی یا سیاسی دارید اما نیم‌نگاهی به اطراف می‌اندازید و در نهایت هم حرف را به شکلی نسبی و به‌گونه‌ای که مبادا مشکلی برایتان پیش بیاید، عوض می‌کنید. یا در موقعیتی دیگر و در کلاس درس، سوالی که واقعاً ذهنتان را درگیر کرده است را تغییر می‌دهید و یک سوال بدون ریسک و از پیش امتحان‌شده می‌پرسید. این تبدیل به یک قانون عام شده و همواره به خودتان می‌گویید احتیاط بهتر از پشیمانی است. این همان لحظه‌ای است که نظارت پیشگیرانه -همان نظارتی که می‌خواهد قبل از هر اقدامی جلویش را بگیرد- به نتیجهٔ مطلوبش رسیده است. دیگر لازم نیست کسی شما را احضار کند یا اخطار بدهد. شما خودتان این کار را کرده‌اید و جالب اینجاست که شاید هیچ‌وقت به این فکر نکرده باشید که این رفتار به ظاهر عاقلانه، چه بلایی دارد بر سر جمعی که در آن زندگی می‌کنید می‌آورد.

بیایید واقع‌بین باشیم. فرض کنیم همه‌چیز طبق قواعد پیش می‌رود و فرض کنیم آن شبکه از ناظران، فقط کار خودشان را می‌کنند و به فردی بی‌گناه، ظلمی نمی‌شود. فرض کنیم کمیته انضباطی فقط با متخلفان واقعی برخورد دارد. سوال اصلی این است که «یک دانشجوی معمولی که هیچ تخلفی هم مرتکب نشده، این فضا را چگونه تجربه می‌کند؟». او هر روز می‌بیند که اطرافیانش احضار می‌شوند، می‌شنود که فلانی به‌خاطر یک استوری یا یک پیام نیمه‌خصوصی به کمیته رفته، می‌شنود که فلان نهاد امنیتی اقدام به احضار یا دستگیری یک دانشجوی دیگر کرده و به‌آرامی می‌فهمد که هر حرفی که بزند می‌تواند علیه خودش استفاده شود. نتیجه چه می‌شود؟ او آرام‌آرام یاد می‌گیرد که حرف نزدن، امن‌ترین گزینه است و این فقط مربوط به حرف‌های حساس نیست. کم‌کم حرف‌های کاملاً عادی هم در این دام می‌افتند. مثلاً نقد یک استاد، نقد کیفیت غذای سلف دانشگاه، پیشنهاد یک تغییر در یک بخش از دانشگاه یا حتی یک شوخی ساده در جمع دوستان؛ همه‌چیز به یک اندازه خطرناک به نظر می‌رسد، چون شما هیچ خط قرمزی نمی‌بینید. خط قرمزها همیشه جابه‌جا می‌شوند و با شنیدن شرح هر پرونده جدید، هر بار خط قرمز در جایی تازه سبز می‌شود.

این ترس فراگیر، اثری عجیب روی اخلاق جمعی می‌گذارد. کسی که واقعاً آدم درست و اخلاقی‌ای است، کم‌کم می‌بیند که تنها راه حفظ آرامش، عقب‌کشیدن است. او دیگر به این فکر نمی‌کند که وظیفه دارد به یک بی‌عدالتی کوچک اعتراض کند یا روند غلطی را اصلاح کند. آن چیزی که در ذهن این فرد شروع به غلبه پیدا می‌کند، این است که «به من چه». این همان چیزی است که می‌توان آن را محوشدن بی‌صدای وجدان نامید. آدم خوب و دغدغه‌مند، بدون سروصدا و بدون برخورد مستقیم نهادهای ناظر، تبدیل به آدمی بی‌صدا می‌شود؛ نه به این خاطر که اعتقادش تغییر کرده، بلکه به این خاطر که محاسبه کرده حرف زدنش هزینه دارد و سودش برای خودش صفر یا منفی است. از خودش می‌پرسد چرا باید به خاطر دیگران به دردسر بیفتم؟ این دقیقاً همان جایی است که نظارت پیشگیرانه به نتیجهٔ معکوس می‌رسد. هدفش ساختن جامعه‌ای متعهد و پایبند به ارزش‌ها بوده؛ اما نتیجه‌اش جامعه‌ای شده که در آن ارزش اصلی، سکوت و بی‌تفاوتی است.

تمام حرف‌هایی که تا به اینجا گفته شد، متأسفانه تنها شروع ماجراست. وقتی همه از گفتن حرف‌های معمولی می‌ترسند، اتفاقات دیگری نیز رخ می‌دهند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که هیچ بازخوردی در سیستم اجتماعی مدنظر ما جریان پیدا نمی‌کند. دانشجو از استادش انتقاد نمی‌کند، پس استاد فکر می‌کند روشش بی‌نقص است. مسئول از دانشگاه و خوابگاه بازدید می‌کند و همه می‌گویند «عالی است»، پس مسئول خیالش راحت است که اوضاع روبه‌راه است. اما زیر این سکوت اجباری، نارضایتی در حال جمع شدن است؛ مثل آبی که پشت یک سد فرسوده بالا می‌آید. در یک سیستم سالم، مردم با گفتن حرف‌های کوچک و ساده، فشار را خالی می‌کنند. مردم می‌گویند: «این کارت به‌نظرم خوب نیست»، طرف مقابل می‌گوید: «باشه، درستش می‌کنم»، و همه چیز ادامه پیدا می‌کند. اما وقتی هیچ کس جرأت نمی‌کند اولین حرف را بزند، نارضایتی‌ها توی دل‌ها می‌مانند و بزرگ می‌شوند. بعد از مدتی، یک حرف ساده تبدیل می‌شود به کینه و یک انتقاد ساده تبدیل می‌شود به خشم فروخورده. دیگر خبری از آن گفت‌وگوهای ساده و صمیمانه نیست. همه در لاک خودشان فرو می‌روند و از پشت آن لاک، با شک و بدگمانی به همدیگر نگاه می‌کنند.

این داستان گوشهٔ دیگری هم دارد که به فضای مجازی -یا حتی حضوری- برمی‌گردد. همان دانشجویی که در دنیای واقعی هر حرفش را می‌خورد و هر جملهٔ ساده را از فیلترهای ترس و قضاوت می‌گذراند، یک جایی دیگر نفس راحتی می‌کشد؛ آنجاکه فکر می‌کند کسی نمی‌بیندش و هیچ مسئولیتی در قبال حرفی که می‌زند ندارد. مثلاً با یک اکانت فیک وارد یک گروه می‌شود، یا پشت یک نقاب مجازی قایم می‌شود و در آن لحظه، ناگهان همهٔ آنچه را که ماه‌ها در سینه نگه داشته، به افراطی‌ترین شکل ممکن بیرون می‌ریزد. حرف‌هایی می‌زند که اگر در دنیای واقعی بود، هرگز به زبان نمی‌آورد. فحش‌های سنگین، تهدیدهای عجیب، یا حمایت از چیزهایی که حتی خودش هم باور عمیقی به آنها ندارد. انگار که یک نفر را آنقدر گرسنه نگه داشته باشی که وقتی بالأخره به غذا - حتی یک غذای بی‌مزه یا بدمزه- دسترسی پیدا کند، به‌جای یک لقمهٔ معمولی، هرآنچه که پیدا کند را سریعاً تناول کند. چه تلخ است که خیلی وقت‌ها حتی این حس امنیت، واقعی هم نیست و تنها یک توهم امن بودن است. فرد از ترس نظارت‌ها، آنچنان به خودش پیچیده که وقتی احساس امنیت می‌کند -حتی امنیت کاذب یک اکانت جعلی- تبدیل می‌شود به چیزی که خودش هم دوست ندارد. نهاد ناظر هم در اینجا نظاره‌گر اتفاقات است. زاویهٔ دید این نهاد را درنظر بگیرید: می‌خواهی جلوی تندروی را بگیری، اما خودت داری آدمی را می‌سازی که با دیدن کوچک‌ترین سایه، تندروی را به اوج خود می‌رساند و بار مسئولیت این تندروی‌ها نیز روی دوش تو سنگینی می‌کند.

حال به نقطه‌ای از ماجرا رسیدیم که پیچیدگی آن از هر نقطه‌ای پیش از این بیشتر است. آن سوی میز هم بعضاً آدم‌هایی نشسته‌اند با زندگی‌های معمولی، با شب‌هایی که گاهی بی‌خواب می‌شوند و روزهایی که با خودشان کلنجار می‌روند. برخی از آن‌ها واقعاً از این بازی تکراری خسته‌اند. آن‌ها می‌بینند که این همه ترس و نظارت نه‌تنها آدم بهتری از دانشجو نمی‌سازد، بلکه هرروز دارد نوعی بدخلقی و بی‌اعتمادی جمعی را در جامعه گسترش می‌دهد. گاهی در خلوت خودشان هم می‌گویند نکند روشمان اشتباه است؛ اما مسئله اینجاست که آن‌ها در سیستمی بزرگ‌تر از خودشان گرفتار شده‌اند، سیستمی که پاداشش برای سخت‌گیری بیشتر است و تنبیهش برای نرمش نشان دادن. به‌مرور زمان، رفتارهای نظارتی برایشان تبدیل می‌شود به عادتی که دیگر فکر نمی‌کنند که دارند چه می‌کنند. این یعنی خیلی از کارهایی که می‌کنند، از سر یک انتخاب آگاهانه و شرورانه نیست، بیشتر شبیه به حرکت روی یک ریل است که سال‌هاست برایشان آماده شده. چه‌بسا اگر یک روز کسی بیاید و به آن‌ها بگوید دارید اشتباه می‌کنید، اولین واکنششان این باشد که همان روال همیشگی را جلو ببرند: احضار، پرسش، تهدید و تنبیه؛ که لزوماً هم از روی بدخواهی خودآگاهانه نیست.

این همان جایی است که نمی‌شود ساده انگاشت. بله، آن‌ها تا حدی قربانی ساختارند. بله، خیلی از کارهایشان ناخودآگاه و تبدیل به عادت شده؛ اما این ناخودآگاه بودن، مسئولیت را صفر نمی‌کند؛ چون هنوز هم هرروز صبح که بیدار می‌شوند، یک انتخاب کوچک دارند: «این بار می‌شود پرونده را با تخفیف بست یا با حداکثر مجازات؟ می‌شود به‌جای احضار، یک تذکر شفاهی داد؟ می‌شود از یک عبارت تهدیدآمیز استفاده نکرد؟»

این انتخاب‌های ریز، هرکدام می‌توانست مسیر را چند درجه تغییر دهد؛ اما سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که کسی به فکر این انتخاب‌ها نیفتد. وقتی هم کسی از بیرون نقدشان کند، واکنش اولیه‌شان نه تأمل که عقب‌نشینی به همان روش‌های قبلی است؛ چون تغییرکردن، هزینه دارد و ترس دارد. ترس از اینکه مبادا نرمش نشان بدهند و بعد خودشان تبدیل شوند به هدف. پس آن ریل قدیمی، امن‌ترین به نظر می‌رسد؛ حتی اگر همه می‌دانند مقصدش جای خوبی نیست.

اگر کمی صادق باشیم، همین الگو را در خیلی مسائل دیگر هم می‌بینیم. در یک اداره که کارمندان جلوی رئیس جز تأیید حرفی نمی‌زنند، در یک شرکت که پیشنهادی ساده هم می‌تواند منجربه حذف شود، در یک محله که مردم از اظهارنظر دربارهٔ یک مشکل عمومی می‌ترسند، در یک خانواده که بچه یاد گرفته بعضی حرف‌ها را فقط در اتاقش و بی‌نام‌ونشان با گوشی بزند. دانشگاه فقط یک نمونه است، نمونه‌ای شاید عریان‌تر و ملموس‌تر؛ اما نه یک استثنا. این یک بیماری واگیردار است که اسمش را هرچه بگذاریم، نتیجه‌اش یکی است. شاید ساده‌ترین جمله برای توصیف این وضعیت همان «به من چه» باشد. «به من چه» وقتی میلیون‌ها بار تکرار شود، دیگر یک نگرش فردی نیست؛ تبدیل می‌شود به یک ساختار و آن وقت، حتی کسی که آن سوی میز نشسته و پرونده را امضا می‌کند، یک روز از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که خودش هم در همان «به من چه» غرق شده. شاید به همین سادگی و شاید هم خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌ها.



هوالحق

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

شماره نامه: ۵۱۴۱-۵۰۰۲

پیوست: ندارد

لِيَكُنْ أَثَرُ النَّاسِ عِنْدَكَ مَنْ أَهْدَى إِلَيْكَ عَيْبَكَ وَ أَعانَكَ عَلى نَفْسِكَ

برگزیده‌ترین مردم نزد تو باید کسی باشد که عیب تو را به تو هدیه و تو را بر نفست یاری کند.

جناب آقای دکتر تجریشی

ریاست محترم دانشگاه صنعتی شریف

با سلام و عرض وقت به خیر

با توجه به مسئولیت شورای صنفی در خصوص پیگیری حقوق قانونی دانشجویان، لازم است نگرانی جدی دانشجویان و شورا را نسبت به رویهٔ اخیر کمیتهٔ انضباطی دانشگاه در خصوص فعالیت‌های دانشجویان در فضای مجازی به استحضار جناب‌عالی برسانم.

در روزهای اخیر، اخبار برگزاری جلسات کمیتهٔ انضباطی و احکام سنگین صادرشده (یا در شرف صدور) به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، در میان دانشجویان به شکل گسترده‌ای دست‌به‌دست می‌شوند. این در حالی است که شورای صنفی در دورهٔ پیشین نیز شاهد صدور احکام مشابهی بود که به دنبال اظهار نظر صریح وزیر محترم علوم، جناب آقای دکتر سیمایی‌صراف، این موضوع تا مدتی مبنای تشکیل پرونده‌های انضباطی در دانشگاه قرار نگرفت. ایشان صراحتاً اعلام کردند که تفسیر فعالیت‌های معمول در توییتر و تلگرام به عنوان تخلف انضباطی، تفسیری نادرست است. صحت این امر را می‌توان به جناب وزیر علوم، مشاور ایشان (دکتر قاسمی) و ریاست محترم سابق دانشگاه (دکتر موسوی) که در دورهٔ ایشان صدور این‌گونه احکام لغو شد، ارجاع داد.

شایان ذکر است که در اصل ۱۵ آیین‌نامهٔ انضباطی تحت عنوان «اصل عدم تجسس» به وضوح تصریح شده است: «دله و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا سایر طرق غیرقانونی تحصیل شوند (مانند تهیهٔ مخفیانهٔ هرگونه فیلم، صوت و تصویر، نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و...) نمی‌تواند مستند تصمیم شورا قرار گیرد و آراء و احکام صادرهٔ مبتنی بر این موارد فاقد وجاهت قانونی هستند.»

با این حال، متأسفانه معاونت دانشجویی دانشگاه، اخیرا و احتمالا در نبود اطلاع کافی هیئت‌رییسهٔ جدید از تاریخچهٔ این مسئله، مجددا همان رویه را از سر گرفته است. ایشان با تفسیر خاص خود از عبارت موجود در ماده ۳۲ (که شامل مواردی نظیر «تهیه سایت‌ها و وبلاگ‌های غیراخلاقی و ضدامنیت ملی، تهدید و هتک حرمت اشخاص...» می‌شود)، عملاً اصل ۱۵ را نقض و احکامی صادر می‌کنند که موجب تعجب بسیاری از مسئولین وزارت‌خانه شده و برای دانشجویان نیز نگران‌کننده بوده است. بسیاری از دانشجویان بر مبنای همین اصل، صفحات مجازی خود را بدون نگرانی از تعرض و تجسس برای صدور احکام اداره می‌کردند.

شورای صنفی دانشجویان ضمن حمایت قاطع از اصل قانون‌مداری، بر لزوم تبعیت از تفسیر صحیح و مورد تایید وزیر محترم علوم از آیین‌نامهٔ انضباطی تاکید دارد. طرح این موضوع تنها برای جلوگیری از قصور در قبال حقوق و کرامت دانشجویان و نیز حفظ اعتبار دانشگاه صنعتی شریف است. پیشنهاد می‌شود جهت تایید صحت این امر، از دکتر سیمایی صراف، دکتر قاسمی و دکتر موسوی اطمینان حاصل فرمایید. امید است با دستور جناب‌عالی، رویهٔ فعلی کمیتهٔ انضباطی متوقف، احکام صادره با استفاده از تفسیر درست لغو شوند و از هرگونه اقدام خلاف نص صریح آیین‌نامه و تفسیر وزارت علوم جلوگیری به عمل آید.

با احترام فراوان

حسن براتی

مسئول کارگروه حقوقی شورای صنفی دانشجویان

رونوشت جهت استحضار:

دکتر موسوی، رییس محترم سابق دانشگاه صنعتی شریف

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف | stu.senfi@sharif.edu | @Sharif_Senfi

نامهٔ مسئول کارگروه حقوقی شورای صنفی خطاب به ریاست دانشگاه پیرامون نحوهٔ برگزاری جلسات کمیتهٔ انضباطی و احکام صادره